

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2022-138	처분요구일자	2022. 12. 19.
처 분 종 류	권고		
관 계 부 서	○○○(주)(★★그룹 ☆☆팀)		
제 목	정관 개정 필요		

지 적 내 용

「상법」 제289조(정관의 작성, 절대적 기재사항)에 따르면 주식회사는 정관에 목적, 상호, 발행주식 총수, 주당 금액 등을 작성 공고하도록 하고 있다.

○○○(주)의 「정관」 제2조(목적)제2항에 “**○○○업** 및 **♡♡○○○업**”을 포함하여 해당 사업을 할 수 있도록 정하고 있다.

【○○○(주) 정관】

제2조(목적) 회사는 다음과 같은 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 인천국제공항 ◇◇에 관한 사업으로서 정부 또는 인천국제공항공사로부터 위탁받은 사업
2. **○○○업** 및 **♡♡○○○업** <개정 2021.3.31.>
3. 해외공항의 **◆◆**과 관련한 ◇◇사업
(이하 생략, 총 12호)

한편 「**○○○업법**」 제2조(정의)1)에 따르면 “**○○○업**”은 **♡♡○○○업**무, **호송○○○업**무, **신변보호○○○업**무, **기계○○○업**무, **특수○○○업**무의 전부 또는 일부를 도급

1) **○○○업법** 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “**○○○업**”이라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 업무(이하 “**○○○업**무”라 한다)의 전부 또는 일부를 도급받아 행하는 영업을 말한다.
가. **♡♡○○○업**무 (중간생략) 나. **호송○○○업**무 (중간생략) 다. **신변보호○○○업**무 (중간생략)
라. **기계○○○업**무 (중간생략) 마. **특수○○○업**무 (중간생략)

받아 행하는 영업을 말한다고 정의하고 있으며, 제7조(**○○○업**자의 의무) 제8항2)에 특수**○○○업**자는 **○○○업법** 시행령에 규정된 **○○○관련업**외의 다른 영업을 할 수 없도록 규정하고 있다.

「정관」의 목적에 “**○○○업**”을 포함하면, “**○○○업**”에 특수**○○○업**이 포함되어 있어 「**○○○업법** 시행령」에 규정된 **○○○관련업**외의 다른 영업을 할 수 없으므로 주된 목적인 **♣♣**을 수행할 수 없는 모순이 발생한다.

○○○(주)는 설립 이후 현재까지 특수**○○○업**무를 수행한 사실은 없었으며, 향후에도 **♣♣**업무수행을 위해서는 특수**○○○업**무를 수행할 수 없다고 답변하였다.

따라서 「정관」의 목적에 “**○○○업**”을 포함하는 것이 부적정할 뿐 아니라 포함할 필요성도 없으므로 「정관」의 목적을 개정할 필요가 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 2018년 3월, “**♡♡○○○업**” 허가 신청 전 허가기관인 **♣♣♣** 담당관의 권고에 따라 「정관」 문구를 반영하였으나, 현 시점에서 “**○○○업**”이라는 문구는 무의미한 점과 실익이 없는 점 등을 고려하여 「정관」 개정을 통해 사업범위를 명확히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

○○○(주) 대표이사는 「**○○○업법**」 제7조에서 정한 “**○○○업**”의 영업범위를 고려하여 「정관」의 목적을 개정하시기 바랍니다. (권고)

2) **○○○업법** 제7조(**○○○업**자의 의무)⑨특수**○○○업**자는 이 법에 의한 **○○○업**과 **○○○장비**의 제조·설비·판매업, 네트워크를 활용한 정보산업, **♡♡**물 유지관리업 및 **○○○원** 교육업 등 대통령령이 정하는 **○○○관련업**외의 영업을 하여서는 아니된다.

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략